

0028254-95.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... reiteradamente, o delito de tráfico de drogas. E porque, no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 07h15, na Avenida Valdemar Roberto, n. 1 Viela, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca de São Paulo, os réus, todos associados, agindo em concurso de vontades e com unidade de desígnios, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 2.738g (dois mil, setecentos e trinta e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0028254-95.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0028254-95.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 55/2017 - 03

DISE - DENARC, 39/2017 - 03 DISE - DENARC

Réu:

WILLIANS APARECIDO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

WILLIANS APARECIDO DE JESUS, Anderson Souza de Godoy, Vulgo "Fabiano" e "Bob", Paulo Henrique da Conceição Costa Nascimento, Vulgo "Xita", Irineu Alves Rodrigues Filho e Carlos Sidney Dos Santos, Vulgo "Gago", Juntamente com Fernando Luiz Zeferino, Vulgo "Chininha", Ruan Florencio Rosendo, Alexandre Alberto Marques, Vulgo "Didi" e "Israel Do Progresso", Julio César De Paula Vítor, Sidney de Souza Silva, Vulgo "Véio", Maria José Cesário da Silva, Adriana Pinilha, Geovani Alves de Oliveira, Emerson Pinto de Souza, Jairo de Jesus Silva e foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, caput e parágrafo único, inciso III (munição e artefato explosivo, respectivamente), ambos da Lei nº 10.826/03, em concurso material de delitos, porque, segundo a denúncia, em data e horário incertos, durante o ano de 2017, nesta cidade e comarca, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas. E porque, no dia 16 de agosto de 2017, por volta das

07h15, na Avenida Valdemar Roberto, n. 1 Viela, Rio Pequeno, nesta cidade e comarca de São Paulo, os réus, todos associados, agindo em concurso de vontades e com unidade de desígnios, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 2.738g (dois mil, setecentos e trinta e oito gramas) de cocaína, acondicionados em 03 (três) sacos plásticos transparentes, mais 272g (duzentos e setenta e dois gramas) de cocaína distribuídos em 280 (duzentos e oitenta) papelotes, além de 18g (dezoito gramas) de "crack", separados em 23 (vinte e três) pedras, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por fim., porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os réus possuíam e guardavam petrechos e insumos destinados à preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e que, associados entre si, possuíam artefatos explosivos e munições de uso proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 638/648).

A denúncia foi recebida em 11/10/2017, oportunidade em que deferida a prisão preventiva dos réus (fls. 677/680).

O processo originário foi desmembrado em relação aos corréus Anderson, Paulo Henrique, Irineu (fls. 924/925) e Carlos Sidney Dos Santos (fl. 1019) e, quanto ao réu Willians, citado por edital e deixando de comparecer em juízo e de constituir defensor, foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, desmembrando-se o feito (fls. 1549/1551 e 01/08).

O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Willians foi cumprido e juntado à fl. 1948, oportunidade em que restaram revogadas a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls. 1961/1962).

O réu foi pessoalmente citado (fl. 1968) e ofertou resposta em audiência, culminando com a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 1970/1971). Aliás, na citada audiência a prova oral produzida foi reduzida a termo (fls. 1970/1971 e 1973/1974), tendo ambas as partes desistido da testemunha ausente Grazielle Aparecida. Na ocasião, foram ouvidos os policiais Iugi e Luiz Cláudio e, ao final, interrogado o réu Willians.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação de Willians pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06, bem como pela posse de munição encontrada em sua residência. Por outro lado, concordou o Parquet com a absolvição do réu quanto a guarda e manutenção de explosivos, uma vez que o laudo pericial afastou tal conclusão (fls. 1999/2008).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes de tráfico e associação comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 50/66, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 188/199, laudo de exame de veículos apreendidos de fls. 201/213, de descrição e fotografia referente aos manuscritos de contabilidade do tráfico (fls. 798/814), bem como pelos laudos periciais nos aparelhos celulares apreendidos de fls. 816/819 e 820/823, ressaltando-se, ainda, a existência das interceptações telefônicas arquivadas no apenso próprio.

A autoria delitiva por parte do réu também é inconteste.

Interrogado, o réu confessou parcialmente sua participação no crime de tráfico de drogas, afirmando que as guardava para dois indivíduos denominados Tubarão e Galego. Segundo ele, só aceitou guardar porque era usuário de crack e cocaína. Por outro lado, negou que tivesse armas ou explosivos. Ademais, disse que ficou sabendo das diligências policiais em suas casas, mas não recebeu qualquer comunicação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em tais locais. Esclareceu que morava com a esposa, a qual o deixou após saber de seu vício em drogas, isso no ano de 2017, quando voltou para a casa de seu pai. Sobre os demais denunciados, alegou que conhece alguns de vista e reafirmou que apenas guardava as drogas, nem armas, nem insumos para fabricação, mas apenas drogas (cf. mídias digitais armazenadas em

nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório.

Com efeito, os policiais civis Iugi Yoshiwara e Luis Cláudio Alves de Moraes Porta foram uníssonos em seus depoimentos, deixando clara a participação do réu nos crimes de tráfico e associação.

O policial Iugi afirmou, em suma, ter sido uma investigação que durou aproximadamente quatro meses. Era um procedimento cautelar por meio de interceptação telefônica. No curso da investigação, conseguiram identificar vários indivíduos que agiam em conluio no tráfico de drogas, especificamente na região da Zona Oeste. Ao final dessa investigação, deram cumprimento a vários mandados de busca e apreensão e prisão temporária. Com relação ao réu Willians, foram cumpridos em dois locais. Na capital de São Paulo, ele não estava presente e foi encontrada uma caixa de sapato com uma certa quantia em dinheiro, além de anotações de contabilidade de vários pontos de venda de drogas e um telefone celular. E uma outra equipe, com seu parceiro Luiz, cumpriu o mandado na região de Cotia. Nessa casa, encontraram vários apetrechos de drogas, munição ponto quarenta, balança, liquidificador, resquícios de cocaína, lindocaína, munição e carregador. O senhor Willians era responsável pelo abastecimento de dois pontos de vendas, uma na comunidade do Sapê e outro na Ponta da Praia, ambos na região oeste. Esses dois pontos de vendas de drogas eram gerenciados por outros indivíduos que requisitavam William para fazer o abastecimento. Esses pontos trabalhavam vinte e quatro horas e no fim de cada turno tinham que passar a contabilidade para o William. No decorrer da investigação, viram o réu andando de carro, nos pontos de vendas de drogas, mas para não interferir na investigação e identificar os envolvidos, a equipe mantinha ação controlada por meio de filmagens, fotografias e relatórios pra identificar a atuação dele nessa organização criminosa. Sobre as casas, conseguiram identificar que eram dele por meio das interceptações telefônicas. Não me recordou se a linha estava em nome dele ou se alguém comentou. Mas como já o investigavam, conseguiram vê-lo nos dois locais, inclusive pernoitando com a esposa dele. Não conseguiram identificar outras pessoas, mas somente ele e a esposa (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

No mesmo sentido, declarou o policial Luiz Cláudio, que relatou, em resumo, que, durante quatro meses, investigaram vários indivíduos em conluio, praticando tráfico de drogas na zona oeste de São Paulo, principalmente nas comunidades do Sapê e da Ponta da Praia. Durante a investigação, foram emitidos cumpridos mandados de busca e apreensão, ocasião na qual apreenderam drogas, munições, carregadores, anotações de tráfico e um dos envolvidos nessa investigação era o réu Willians. A função dele era reabastecer esses dois pontos de tráfico quando acabavam e fazer a recolha do dinheiro auferido com a venda das drogas. Quase diariamente ou a cada dois dias, ele se reunia com os gerentes dessas biqueiras. Apuraram tais fatos por meio de quebra de sigilo telefônico em uma cautelar. No dia da operação, o réu não estava em nenhum dos dois endereços dele. Na residência dele, foram apreendidas diversas anotações de contabilidade de tráfico, dinheiro e celular. Na residência em que ele morava com a esposa e as filhas, em Cotia, foi encontrado um minilaboratório de refinaria de drogas, com drogas, misturas, além de munições e carregador. Tinha um artefato que parecia ser dinamite, mas pelo que se lembrou, foi feita perícia e constatado que não era dinamite (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, a versão judicial do réu restou isolada no caderno de provas, posto o contexto das abordagens e diligências policiais descritas em juízo, merecendo prevalecer os depoimentos das testemunhas que narraram os fatos e afirmaram de forma coerente e uníssona a traficância e a associação para o tráfico por parte do réu. O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito. Conquanto o acusado tenha negado os fatos, não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla

e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "ter em depósito" e "guardar", para fins de tráfico, drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não deve prosperar, ademais, o pedido formulado pela combativa defesa no que se refere à insuficiência de provas quanto ao crime de associação para o tráfico. De fato, segundo os policiais, a participação do réu na referida associação foi desvendada por meio de escutas colhidas na cautelar de interceptação telefônica (apenso nos autos originais de nº 0106706-27.2018.8.26.0050). As testemunhas também foram claras ao afirmar as funções do réu era reabastecer os pontos de vendas na Comunidade do Sapê e da Ponta da Praia, recolher o montante auferido pela venda dos entorpecentes e fazer a contabilidade. Foram firmes, ainda, ao afirmar que, durante as investigações, viam o réu se reunir diariamente ou a cada dois dias com os "gerentes" dos citados pontos de venda.

Todavia, verifica-se, além de trazer consigo, guardar, ter em depósito e produzir, para fim de tráfico, drogas, também possuía, utilizava e guardava maquinário, aparelho, instrumento e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ocorre que o crime meio previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/06 fica absorvido pelo delito final, disposto no artigo 33, caput por força do Princípio da Consunção, já que todas as substâncias relatadas na inicial foram apreendidas no mesmo contexto fático.

Nesse sentido:

Apelação. Apelante que foi condenado como incurso nos artigos 33 e 34, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório suficiente a demonstrar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. O delito previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006 é subsidiário, ou seja, é absorvido pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, eis que praticadas as ações no mesmo contexto. Hipótese de concurso aparente de normas. Absolvição com relação ao crime previsto no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006. 3. Sanção que comporta redução. 3. Circunstâncias concretas do caso que impõem a fixação do regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, obstando sua substituição por penas restritiva de direito. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15012404320198260079 SP 1501240-43.2019.8.26.0079, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 06/08/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/08/2020) (grifo nosso).

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória quanto ao art. 34 - Apreensão de maconha - Insurgência do ministério público - Pleito para que o réu também seja condenado, como incurso no art. 34 da Lei nº 11.343/2006 - Não acolhimento - Balança de precisão e demais itens apreendidos juntos com a droga que serviram à traficância - Inexistência de autonomia necessária para embasar a condenação do réu por ambos os delitos (art. 33 e 34) - Princípio da consunção aplicado ao caso - Art. 34 que fica absorvido pelo art. 33 da norma em comento - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 00013536620168260535 SP 0001353-66.2016.8.26.0535, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 11/09/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/09/2020) (grifo nosso).

Por outro lado, nota-se do laudo de fls. 1981/1995, que o objeto que aparentava ser dinamite não se tratava de material explosivo.

Da mesma forma, verifica-se que não restou comprovada nos autos a aptidão de deflagração das munições encontradas na residência do réu, uma vez que ausente o laudo pericial para tanto. In casu, o único documento pertinente ao suposto delito de posse ilegal de munição de uso restrito é o auto de exibição e apreensão juntado às fls. 50/66. Portanto, a precariedade do conjunto probatório acerca desse tema conduz à absolvição do réu. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas apenas em relação ao delito inserto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Recursos defensivo parcialmente providos - Associação para o tráfico - Posse ilegal de munição de uso restrito - Absolvição que se faz necessária - Ausência de provas quanto à efetiva associação entre os réus - Ausência de laudo acerca da aptidão de deflagração das munições - Fragilidade probatória - Recursos parcialmente providos (TJ-SP - APR: 00104244920178260635 SP 0010424-49.2017.8.26.0635, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/05/2020).

Logo, deve o réu ser absolvido dos crimes previstos no art. 16, caput e parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/03

De outro giro, provadas a autoria e a materialidade delitivas quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas e no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a quantidade expressiva de entorpecente apreendido, bem com a apreensão de diversos objetos e instrumentos destinados a preparação de entorpecentes, o que revela o funcionamento de laboratório de produção de drogas no local dos fatos. Ademais, verifica-se às fls. 1508/1522 que o acusado ostenta péssimos antecedentes. Assim, diante da apreensão verificada, fixo a pena-base do tráfico de drogas, em 1/2 acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Quanto ao crime de associação, não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal: 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, no que tange ao crime de tráfico, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, motivo pelo qual atenuo a pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Com relação ao crime de associação, não há atenuantes a considerar, ficando mantida a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No presente caso, é evidente a inaplicabilidade do aludido benefício, pois, em que pese o réu ser tecnicamente primário, a quantidade de drogas e os produtos e objetos destinados à preparação de entorpecentes evidenciam que o acusado produzia drogas no local dos fatos deixa cristalino que sua dedicação ao tráfico de entorpecente não foi causal. De outro giro, constatado que o réu ocupa posição de destaque da cadeia da traficância, sendo o responsável pelo abastecimento dos pontos de vendas na comunidade do Sapê e da Ponta da Praia, além de fazer a contabilidade e receber o montante auferido pelas vendas. Aliás, sua conduta é dotada de maior periculosidade e nocividade à saúde pública que a daquele que, ainda que reincidente, vende pequena quantidade de drogas, o que impede a aplicação do privilégio ora analisado. Ficam mantidas,

assim, as penas no patamar fixado com relação aos crimes.

Em face do concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, a somatória das penas dos delitos alcança 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1325 (mil, trezentos e vinte e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de elementos que possam alterá-la.

O regime inicial de cumprimento de pena do delito de tráfico de drogas será o fechado, considerando as circunstâncias judiciais bastante desfavoráveis e sendo o crime apenado com reclusão (art. 33, §2º do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a quantidade da pena aplicada para o tráfico e as circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto aos dois delitos, as quais demonstram que o benefício não é suficiente no caso em tela, dada sua gravidade concreta (art. 44, inc. III do CP).

O valor da pena de multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para ABSOLVER o réu dos crimes previstos no art. 34 da Lei nº 11.343/06, e artigos 16, caput e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, bem como para CONDENAR o réu WILLIAMS APARECIDO DE JESUS, como incurso no artigo 33, caput e art. 35 da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e à pena de 1325 (mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, no patamar estabelecido.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que a gravidade concreta dos fatos, que envolve apreensão de expressiva quantidade entorpecente, além de instrumentos e maquinários destinados a produção de drogas, que manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública.

Destarte, a manutenção da prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decrete o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Transitado em julgado, cumpra-se o disposto no artigo 14, inciso II da resolução nº 405/21 do C.N.J, bem como comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE. Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA